

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2027/2535

นางจำนวน ชาวกำแพง

ผู้ร้อง

นายผ่อง โสภา

ผู้คัดค้าน

นายสมพร จันทร์บัว ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า ผู้ร้องฎีกา และขอส่งเอกสารเพื่อแสดงว่าคำเบิกความของนายเป๊ะ พยานผู้คัดค้านไม่เป็นความจริงโปรดอนุญาตด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดิน พินาทโดยการครอบครองปรปักษ์ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอส่งเอกสารของผู้ร้องเป็นเรื่องที่จะพิจารณาสั่งเมื่อจะทำ คำพิพากษาว่าสมควรจะรับไว้พิจารณา หรือไม่ยังไม่สมควรสั่งในชั้นนี้ จึงให้รวมไว้ สำเนาให้ ผู้คัดค้านด้วย

พิจารณาแล้ว คำร้องขอส่งเอกสารของผู้ร้องเป็นเรื่องที่จะพิจารณาสิ่งเมื่อจะทำ
คำพิพากษาว่าสมควรจะรับไว้พิจารณา หรือไม่ยังไม่สมควรส่งในชั้นนี้ จึงให้รวมไว้
สำเนาให้ ผู้คัดค้านด้วย

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>